

La Responsabilidad Patrimonial de las AAPP

Arts. 32-37 Ley 40/2015 · especialidades Ley 39/2015 · arts. 106.2 y 121 CE

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 — incluye la capa STJUE C-278/20 (no recogida en el temario)

1. Sistema y requisitos

Art. 106.2 CE: indemnización por toda lesión, salvo FUERZA MAYOR, por el funcionamiento de los servicios públicos. Sistema OBJETIVO desde el art. 121 LEF 1954 (funcionamiento normal y anormal). Hoy: Ley 40/2015 (sustantivo, arts. 32-37) + Ley 39/2015 (procedimiento).

Requisito	Contenido
1. Daño	Efectivo, evaluable económicamente (incluye morales) e individualizado
2. Antijuridicidad	No existir deber jurídico de soportarlo (34.1) — núcleo del sistema
3. Imputación	A una AP: actos, actuaciones materiales, omisiones, retrasos, personal
4. Nexo causal	Directo y adecuado; culpa de la víctima o tercero lo rompe o modera

EXCLUSIONES

Fuerza mayor (el caso fortuito NO exonera) · deber de soportar · riesgos del desarrollo (34.1 párr. 2º) · la mera anulación de actos no presupone indemnización (32.1). Indemnización (34): reparación integral (emergente + lucro cesante probado + morales); pago en dinero, en especie o periódico; intereses desde la reclamación. Concurrente (33): gestión conjunta → solidaria.

2. Procedimiento (especialidades Ley 39/2015)

Hito	Regla
Prescripción	1 AÑO (67.1) — personales: curación/secuelas · nulidad: desde la sentencia · legislador: desde la publicación de la sentencia
Iniciación	A instancia de parte (67: lesiones, causalidad, evaluación, momento) o DE OFICIO (65: alegaciones 10 días)
Instrucción	Informe del servicio causante: preceptivo, 10 días (81.1) · prueba 10-30 días · Justicia: informe CGPJ 2 meses (suspende)
Audiencia	10-15 días, ANTES del dictamen del Consejo de Estado · contratistas: audiencia obligatoria (82.5)
Dictamen Consejo de Estado	Preceptivo si reclamación ≥ 50.000 € (81.2)
Resolución	6 MESES · silencio DESESTIMATORIO · pronunciamiento sobre causalidad, valoración y cuantía · terminación convencional posible (86.5)
Simplificado (96.4)	Causalidad, valoración y cuantía inequívocas → 30 DÍAS
Competencia AGE	Ministro · CONSEJO DE MINISTROS en Estado legislador (92) · fin de la vía administrativa

3. Supuestos especiales

Supuesto	Régimen
Estado legislador — no expropiatorio (32.3)	Solo si el propio acto legislativo lo prevé; resuelve el Consejo de Ministros
Ley inconstitucional (32.4)	Sentencia firme desestimatoria previa + alegación de la inconstitucionalidad · daños de los 5 AÑOS anteriores a la sentencia (34.1) · reclamación 1 año desde su publicación
Norma contraria al DUE (32.5)	+ Francovich: derechos conferidos, violación caracterizada, nexos · ■ STJUE C-278/20
Funcionamiento anormal del TC (32.8)	Lo declara el TC a instancia de parte; indemniza el Consejo de Ministros

Supuesto	Régimen
Estado juez (121 CE, 32.7, LOPJ 292-297)	Error judicial (previa declaración), funcionamiento anormal, prisión preventiva con absolución (294 LOPJ)
Contratistas (32.9, 196 LCSP)	Responde el CONTRATISTA salvo órdenes directas o vicios del proyecto de la Administración · información al tercero (1 año) interrumpe la prescripción
Personal (36)	Responsabilidad DIRECTA de la Administración (36.1) · regreso DE OFICIO por dolo o culpa GRAVE (36.2): resultado, culpabilidad, relación con el daño

■ STJUE 28/06/2022 (C-278/20) Y REFORMA EN TRAMITACIÓN — capa ausente del temario

El TJUE declaró contrarios al principio de EFECTIVIDAD los requisitos españoles del Estado legislador por infracción del DUE (sentencia firme previa con alegación, tope de 5 años, cómputo del año desde la publicación): deben inaplicarse en reclamaciones DUE. El Proyecto de Ley 121/000071 (9/10/2025) modifica los arts. 67 y 92 Ley 39/2015 y el régimen de la Ley 40/2015; a 01/08/2026 NO está aprobado: rige el literal de 2015 + doctrina STJUE.

TRAMPAS

«El caso fortuito exonera» → NO, solo la fuerza mayor. · «Anulación = indemnización» → NO. · «Se demanda al funcionario» → NO: a la Administración (36.1). · «Silencio positivo» → NO: negativo. · «Dictamen del Consejo de Estado siempre» → solo ≥50.000 €. · «Los daños de contratistas los paga la Administración» → regla: el contratista.